

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-068	처분요구일자	2021-08-19
처 분 종 류	경고, 통보		
관 계 부 서	ESG경영실(인사팀), ◇◇처(◆◆팀)		
제 목	부서자체 수의계약 연장 절차 미준수		

지적내용

『기획재정부 계약예규』 용역계약 일반조건 제19조(계약기간의 연장) 및 『公社 계약관리절차서』 06.계약관리 3.4.4(계약기간 연장)에 따르면 계약연장 시 계약상대자는 계약기간 종료 전에 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 하고 담당자는 신청이 접수되면 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1) 인천국제공항 ㄱㄱㄱㄱㄱ 디자인 제작 계약 연장 절차 미준수 관련

2019년 ☆☆☆(★★★★팀)은 업무 활용을 위해 새로운 디자인의 ㄱㄱㄱ ㄱㄱ을 제작하고자 아래 【표1】과 같이 계약을 체결하였다.

【표1】 인천국제공항 ㄱㄱㄱㄱㄱ 디자인 제작 계약현황

계약상대자	계약금액	계약기간	주요과업
ㄷㄷㄷㄷ ㄷ	6,270,000원 (VAT포함)	2019.3.29.~ 2019.5.17.	-(내용) 공항운영실적, 성과, 시설 및 사업 등 -(언어) 국문, 영문 -(면수) 8페이지

☆☆☆(★★★★팀)은 【표2】와 같이 계약 준공일 1일전인 '19년 5월 16일, 계약기간 연장을 위해 내부 방침을 받았으나 사전에 계약상대자의 서면 연장신청, 公社 담당자의 확인 등의 절차는 이행하지 않고 계약상대자의 계약연장 승낙서만 첨부하였다.

【표2】 용역 기한연장 내부방침 내용

문서번호	결재상신일	결재완료일	주요 내용
	기안자	전결권자	
☆☆실-2462	2019.5.14.	2019.5.16.	-(계약기간 변경) 28일 연장 · (당초) 2019.3.29.~2019.5.17. → (변경) 2019.3.29. ~2019.6.14.
	○○○○(과장)	●●●●(실장)	-(변경사유) 新 비전 및 전략 반영 및 디자인 구성 추가 등

계약상대자인 ㄱㄱㄱㄱㄱ는 계약기간 완료에 따라 종료일인 '19.6.14.일자로 준공검사원을 제출(서신관리번호 RCK-*****)하였으며, ☆☆실(★★★팀)은 동 요청서류를 '19.6.17.일자로 접수하였다.

『국가계약법 시행령』 제55조(검사), 『公社 계약관리절차서』 06.계약관리 3.3.2(검사)에 따르면 '계약상대자로부터 검사요청을 받은 경우 14일 이내 준공검사를 완료, 특별한 사유가 있는 경우 7일 범위 내에서 검사기간을 연장'하도록 명시되어 있어 최대 21일 이내 준공검사를 완료해야 하며, 담당자는 검사를 함에 있어 계약상대자의 계약이행에 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 시정조치를 하여야 한다.

그런데 ☆☆실(★★★팀)은 '19.6.27.까지 준공검사 또는 시정조치를 하지 않았으며, 계약상대자가 '19.6.28.일자로 수정 준공검사원을 제출하자 '19.7.1일자로 접수하고 '19.7.9.일자로 준공검사를 완료하여 관련법령 및 公社의 준공검사완료 기준과 다르게 업무를 처리하였다.

다만, 계약상대자는 ☆☆실(★★★팀)과의 협의를 통해 디자인 수정 필요에 따른 준공 지연임을 인지하였고 준공 지연에 대해 이의를 제기하지 않았다.

2) 인천국제공항 ㄱㄱㄱㄱㄱ 인쇄·제작 계약 연장 절차 미준수 관련

2019년 ☆☆☆(★★★★팀)은 신규 ㄱㄱㄱㄱㄱ의 인쇄·제작을 위해 아래 【표3】 과 같이 계약을 체결하였다.

【표3】 인천국제공항 ㄱㄱㄱㄱㄱ 인쇄·제작 계약현황

계약상대자	계약금액	계약기간	주요과업
UUUUUUU UUUU	9,922,000원 (VAT포함)	2019.7.19.~ 2019.8.14.	- ㄱㄱㄱㄱㄱ 2종(국문, 영문) 각 500부 인쇄 제작(총 2,000부)

☆☆☆(★★★★팀)은 【표4】 와 같이 계약 준공일 2일전인 '19년 8월 12일, 계약기간 연장을 위해 내부 방침을 받았으나 사전에 계약상대자의 서면 연장신청, 公社 담당자의 확인 등의 절차는 이행하지 않고 계약상대자의 계약연장 승낙서도 첨부하지 않았다.

【표4】 용역 기한연장 내부방침 내용

문서번호	결재상신일	결재완료일	주요 내용
	기안자	전결권자	
☆☆☆-4122	2019.8.12.	2019.8.12.	-(계약기간 변경) 14일 연장 · (당초) 2019.7.19.~2019.8.14. → (변경) 2019.7.19. ~2019.8.28.
	○○○○(과장)	■■■■(팀장)	-(변경사유) 인쇄품질 제고

또한 『公社 위임전결규정』에 따르면 계약금액 증감이 발생하지 않는 기타 계약내용 변경의 계약기간연장에 대한 전결권자는 처장이나, 팀장 전결로 방침 결재를 득하여 규정과 다르게 업무를 처리하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

☆☆☆ 및 담당자는 감사결과를 수용하며 향후 부서자체 계약업무 절차를 철저히 준수하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(ESG경영실장)은 부서자체 계약 연장 절차 미준수 등 관련 절차에 맞지 않게 업무를 처리한 관련자에 대해서 「경고」 조치하시기 바랍니다, (경고)

<관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☆☆실 (★★★★팀)	2급	■ ■ ■	'18.2.5.~'19.12.31.	계약 담당팀장	ㄷㄷㄷㄷ처 (ㄹㄹㄹㄹ팀)
☆☆실 (★★★★팀)	4급	◎◎◎	'18.2.13.~'20.1.27.	계약 담당자	ㄷㄷㄷㄷ처 (ㄱㄱㄱㄱ팀)

② 사장(◇◇처장)은 부서자체 계약 시 국가계약법, 公社 계약관리절차서 및 소액수의계약 운용지침 등 계약 관련 관련 지침을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 전체부서 대상으로 교육 등 관리 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략